



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 223 DEL 28/05/2026	OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA LEGALE E REDAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PER LA CONTROVERSIA "SIG.RA L.M. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA" PENDENTE INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO R.G. N. 2194/2021. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 385 DEL 03/06/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno tre, del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal TUEL D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2026 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Richiamata la determinazione dirigenziale di conferimento di incarico legale n. 314/2024 con cui veniva conferito incarico legale Avv. Altea Capriglione, del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Via Casagnotta n. 41, cap. 83021, in Avella (AV), per la costituzione innanzi il Giudice di Pace di Avellino per la vertenza intrapresa dalla Sig.ra L.M. contro il Comune di Avella e pendente con R.G. n. 2194/2021, Giudice adito dott.ssa Costanza;

Dato atto che a seguito dell'istruttoria espletata e CTU depositata, all'udienza del 28.01.2026, le parti convenivano alla volontà di definire bonariamente la controversia;

Dato atto che è stato sottoscritto un Accordo Transattivo ex art. 1965 c.c., in data 29.01.2026, per un importo pari ad € 1.800,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici, morali e biologici derivanti dal sx stradale di cui sopra, in favore dell'attrice Sig.ra L. M. ;

Dato atto che oggetto della transazione è stata anche la definizione della somma pari ad € 1.300,00 a titolo di compensi professionali in favore dell'Avv. Giancarlo Peluso, quale difensore dell'attrice, comprensiva di spese CTU;

Vista la fattura n. 2/26 del 26.05.2025 dell'importo pari ad € 1.300,00 emessa dall'Avv. Giancarlo Peluso, p.iva 02607060643, C.F. PLSGCR78L15A509B, con studio legale sito alla Via I Maggio n. 1, cap. 83020, in Sperone (AV), quale onorari spettanze professionali comprensivi di spese CTU;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. **liquidare** la fattura n. 2/26 del 26.05.2025 dell'importo pari ad € 1.300,00 emessa dall'Avv. Giancarlo Peluso, p.iva 02607060643, C.F. PLSGCR78L15A509B, con studio legale sito alla Via I Maggio n. 1, cap. 83020, in Sperone (AV), quale onorari spettanze professionali comprensivi di spese CTU;
 2. **Dare atto** che la spesa risulta impegnata al Capitolo 124.2 – Impegno 447/26 circa la sorta;
 3. **Dare atto** che la spesa risulta impegnata al Capitolo 124.2 – Impegno 448/26 circa onorari ctp;
 4. **Dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
 5. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del servizio che ha adottato l'atto entro 30 giorni. È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 03/06/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 04/06/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 649, e vi rimarrà fino al 19/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 385 del 03/06/2026;

Oggetto: COMPENSI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA LEGALE E REDAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PER LA CONTROVERSIA "SIG.RA L.M. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA" PENDENTE INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO R.G. N. 2194/2021. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 04/06/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella